Droit minier et de l'énergie au Mali

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-17

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le cadre juridique qui organise l'exploitation des ressources du sous-sol et le secteur de l'énergie au Mali, enseigné en principes : la souveraineté de l'État sur les ressources naturelles, la présentation générale du Code minier, les titres miniers par leurs fonctions, les conventions d'établissement et les obligations des sociétés, la fiscalité minière en aperçu mécanique, les obligations environnementales et de développement local, puis le cadre institutionnel de l'énergie et des énergies renouvelables. Aucun taux, aucune durée de permis ni aucune statistique réels : les textes en vigueur font foi, et les seuls chiffres sont ceux de dossiers fictifs d'exercice.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les ressources naturelles et la souveraineté de l'État : principes
• Leçon 2 — Le Code minier malien : présentation générale
• Leçon 3 — Les titres miniers : permis de recherche et d'exploitation
• Leçon 4 — Les conventions d'établissement et les obligations des sociétés minières
• Leçon 5 — La fiscalité minière : aperçu
• Leçon 6 — Mines, environnement et développement local : obligations et enjeux
• Leçon 7 — Le secteur de l'énergie : cadre institutionnel (aperçu)
• Leçon 8 — Les énergies renouvelables : cadre et opportunités
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le sous-sol malien et l'énergie qui éclaire les villes et les villages posent au juriste une même question de départ : à qui appartiennent les richesses du sous-sol, qui peut les exploiter, à quelles conditions, et au bénéfice de qui ? Le droit minier et le droit de l'énergie répondent à cette question par un cadre : des principes — la souveraineté de l'État sur les ressources naturelles —, des titres qui autorisent, des conventions qui organisent, des obligations qui protègent l'environnement et les populations, des recettes publiques qui financent l'action de l'État, et des contrôles qui vérifient que chacun a tenu sa part de l'équilibre ainsi écrit.

Ce cours enseigne ce cadre en principes et en mécanismes, dans la continuité du droit foncier et domanial approfondi (DRO-L3-13), de la fiscalité générale (DRO-L3-07) et du droit de l'environnement (DRO-L1-22). Il ne reproduit aucun texte : le Code minier y est nommé comme la référence à consulter dans sa version en vigueur, décrit par son architecture — jamais daté, jamais numéroté, jamais détaillé disposition par disposition. Aucun taux de redevance, aucune durée de titre, aucune superficie, aucune statistique de production ne sont affirmés dans ces pages : le droit minier bouge, les réformes s'y succèdent comme dans beaucoup de pays, et la première compétence du juriste est de vérifier le texte applicable au jour du dossier avant de raisonner dessus.

Tous les dossiers du cours sont fictifs et étiquetés comme tels : une société inventée, Sahel Exploration, une mine inventée, des villages inventés — Zambougou, Kandara, le Gué — et des chiffres qui sont toujours des chiffres d'exercice, calculés et bouclés pour apprendre les mécanismes. Les débats doctrinaux réels de la matière — faut-il stabiliser le régime d'un investisseur, comment partager les bénéfices entre l'État, l'entreprise et les populations, comment protéger un territoire sans renoncer à le développer — sont présentés attribués et des deux côtés, sans jamais commenter une situation, une compagnie, une réforme ou un contentieux en cours. Le cours forme au raisonnement du juriste, pas à l'opinion du commentateur.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer le principe de souveraineté permanente de l'État sur les ressources naturelles et la distinction entre la propriété du sol et celle des substances du sous-sol.
- Décrire l'architecture générale du Code minier malien — titres, obligations, contrôle — sans jamais le confondre avec son détail, renvoyé aux textes en vigueur.
- Distinguer les titres miniers par leurs fonctions : reconnaître, rechercher, exploiter.
- Analyser une convention d'établissement : son rôle de stabilisation discuté, et les catégories d'obligations des sociétés minières.
- Expliquer les familles de la fiscalité minière comme des mécanismes, sans appliquer aucun taux réel.
- Présenter les obligations environnementales et de développement local : étude d'impact, réhabilitation, mécanismes de partage et transparence.
- Cartographier le secteur de l'énergie par ses fonctions : production, transport, distribution, électrification rurale et régulation.
- Décrire le cadre général des énergies renouvelables : catégories de sources, mécanismes d'appui et chaîne institutionnelle d'un projet.

Leçon 1 — Les ressources naturelles et la souveraineté de l'État : principes

Le principe de départ du droit minier est un principe classique du droit international, reformulé ici en substance : les peuples et les États exercent une souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles — ils décident de leur exploration, de leur exploitation et de l'usage des revenus qui en proviennent, dans le respect de leurs engagements internationaux. C'est ce principe qui fonde le pouvoir de l'État d'organiser le secteur par une loi — le Code minier — et de n'autoriser l'exploitation que dans les conditions qu'elle fixe.

De ce principe découle une distinction fondatrice, déjà rencontrée en droit foncier (DRO-L3-13) : la propriété du sol — la surface, qui peut appartenir à des particuliers, à des collectivités ou à l'État — ne se confond pas avec la propriété des substances minérales du sous-sol. Dans le cadre malien comme dans beaucoup de systèmes comparés, les substances minérales sont rattachées au domaine de l'État : le

propriétaire d'un champ n'est pas, par ce seul fait, propriétaire des substances que le sous-sol de son champ pourrait contenir. L'exploitation exige donc un titre délivré par l'État, qui reste le maître du sous-sol.

Cette souveraineté n'est pas un pouvoir sans limites ni sans contreparties. Elle s'exerce par des textes publics et stables dans leurs principes, elle rencontre les droits des occupants de la surface — dont l'usage doit être concilié avec l'activité minière, avec des mécanismes d'indemnisation des préjudices de surface décrits en principe — et elle s'inscrit dans des exigences de bonne administration : attribuer les titres selon des procédures connues, contrôler ce qui a été autorisé, publier ce qui a été perçu. Les chapitres suivants déclinent cette organisation : un code, des titres, des conventions, des obligations et des contrôles.

L'essentiel
Souveraineté permanente de l'État sur les ressources naturelles : principe international classique. Conséquence interne décisive : la propriété du sol (la surface) ne donne pas la propriété des substances du sous-sol, rattachées au domaine de l'État ; exploiter exige un titre délivré selon le Code minier, en conciliant les droits des occupants de la surface.

Exemple — Cartographie du cadre : qui décide quoi, du principe au titre (dossier fictif)

```
CARTOGRAPHIE D'ÉCOLE DU CADRE MINIER (fonctions, jamais le détail des textes)

NIVEAU 1 — LE PRINCIPE
Souveraineté permanente de l'État sur les ressources naturelles
→ l'État organise le secteur par la loi et autorise par des titres.

NIVEAU 2 — LA DISTINCTION
Surface (le sol) : propriétaires privés, collectivités, État.
Sous-sol (les substances) : domaine de l'État.
→ posséder un champ ne donne aucun droit d'exploiter le sous-sol.

NIVEAU 3 — LES INSTRUMENTS (détaillés dans les leçons suivantes)
Le Code minier : le cadre général (titres, obligations, contrôle).
Les titres miniers : autorisent — reconnaître, rechercher, exploiter.
Les conventions : organisent le projet entre l'État et la société.
Les obligations : techniques, sociales, environnementales, fiscales.
Le contrôle : administration des mines, contrôle environnemental,
transparence des paiements (leçon 6).

CAS D'ÉCOLE — Un exploitant agricole fictif de Kandara découvre des indices
brillants dans son champ. Lecture juridique : l'indice ne lui donne aucun
droit d'exploitation ; il peut signaler l'indice à l'administration et, s'il
veut chercher lui-même, demander le titre prévu à cet effet (leçon 3).
Ses droits de surface, eux, demeurent : toute occupation par un tiers devra
les concilier.
```

À retenir

- La souveraineté permanente sur les ressources naturelles fonde le pouvoir de l'État d'organiser le secteur minier par la loi.
- Sol et sous-sol sont deux propriétés distinctes : les substances minérales relèvent du domaine de l'État.
- Exploiter sans titre, c'est exploiter sans droit — même sur sa propre terre.

Exercice

Un habitant fictif du village de Kandara écrit à l'administration : « J'ai hérité de la parcelle de mon père ; le sous-sol est donc à moi et je vais commencer à creuser avec mes fils. » Rédige la réponse juridique en trois temps : le principe qui s'oppose à son affirmation, ce qui lui appartient réellement, et la voie régulière qui s'offre à lui s'il veut participer à la recherche.

✓ Corrigé

Premier temps — le principe : la souveraineté permanente de l'État sur les ressources naturelles rattache les substances minérales du sous-sol au domaine de l'État ; la propriété ou la possession de la surface ne transmet pas la propriété des substances qu'elle recouvre. L'affirmation « le sous-sol est à moi » est donc juridiquement fausse dans ce cadre. Deuxième temps — ses droits réels : il conserve tous ses droits sur la surface — cultiver, transmettre, être indemnisé des préjudices qu'une occupation minière régulière causerait à son usage. Troisième temps — la voie régulière : signaler l'indice à l'administration des mines et, s'il réunit les conditions prévues par les textes, solliciter lui-même un titre adapté à la recherche, ou s'associer à un opérateur titulaire ; creuser sans titre l'exposerait aux sanctions prévues pour l'exploitation irrégulière, que le cours ne détaille pas. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le Code minier malien : présentation générale

Le Code minier est le texte central du secteur : c'est lui qu'il faut consulter, dans sa version en vigueur, pour toute question réelle. Ce cours le présente en général, par son architecture — c'est-à-dire par les grandes familles de questions auxquelles il répond — sans jamais le dater, le numéroter ni le détailler : un code minier évolue au gré des réformes, et décrire son détail dans un cours reviendrait à enseigner un texte peut-être déjà remplacé. La méthode vaut pour tout le chapitre : comprendre la logique du cadre, vérifier le texte avant d'agir.

L'architecture classique d'un code minier, que le cadre malien partage avec les systèmes comparés de la région, s'organise en grands blocs. Un bloc définit les substances concernées et les droits de l'État sur le domaine minier. Un bloc organise les titres : qui peut les demander, comment ils sont instruits, attribués, renouvelés, cédés ou retirés. Un bloc fixe les obligations des titulaires : conduire les travaux selon les règles de l'art, protéger les travailleurs, déclarer et payer ce qui est dû, respecter l'environnement. Un bloc, enfin, organise le contrôle, les manquements et les voies de règlement des différends.

Autour du code gravitent les autres pièces du cadre : la convention d'établissement, qui adapte le cadre général à un projet d'exploitation donné (leçon 4) ; les textes fiscaux généraux, dont le code des impôts déjà rencontré (DRO-L3-07) ; les textes environnementaux (DRO-L1-22) ; le droit foncier pour l'occupation des surfaces (DRO-L3-13) ; et les principes du droit des sociétés pour les opérateurs (DRO-L3-01). Le droit minier est ainsi un droit de carrefour : le juriste minier lit le code spécial sans jamais oublier les droits communs qui l'entourent.

L'essentiel
Le Code minier est présenté par son architecture : domaine et substances, titres (attribution, vie, retrait), obligations des titulaires, contrôle et différends. Il se lit avec ses voisins : convention d'établissement, fiscalité générale, environnement, foncier, sociétés. Le détail vit dans le texte en vigueur — jamais dans ce cours.

Exemple — Lire l'architecture d'un code minier : quatre blocs, quatre questions (grille d'école)

```
GRILLE DE LECTURE D'ÉCOLE — L'ARCHITECTURE D'UN CODE MINIER

BLOC « DOMAINE » — La question : à qui appartiennent les substances ?
Réponse de principe : au domaine de l'État (leçon 1).
Ce que fait le bloc : définir les substances et le périmètre du domaine.

BLOC « TITRES » — La question : qui peut chercher et exploiter, comment ?
Ce que fait le bloc : les catégories de titres (leçon 3), les conditions
de demande, d'instruction, d'attribution, de renouvellement, de cession
et de retrait — toujours par procédure, jamais par faveur.

BLOC « OBLIGATIONS » — La question : que doit le titulaire, en échange ?
Ce que fait le bloc : travaux réguliers, sécurité, déclarations,
paiements, protection de l'environnement et des communautés (leçons 4 à 6).

BLOC « CONTRÔLE ET DIFFÉRENDS » — La question : qui vérifie, qui tranche ?
Ce que fait le bloc : les pouvoirs de l'administration des mines, les
manquements et leurs suites graduées, les voies amiables puis
juridictionnelles ou arbitrales (renvoi DRO-L3-04).

MÉTHODE — Devant toute question minière réelle : 1) situer le bloc ;
2) ouvrir le texte en vigueur à ce bloc ; 3) vérifier les textes voisins
(fiscal, environnemental, foncier) ; 4) raisonner. Le cours enseigne les
étapes 1 et 4 — les étapes 2 et 3 appartiennent aux sources officielles.
```

À retenir

- Un code minier s'organise en blocs : domaine, titres, obligations, contrôle et différends.
- Présenter un code par son architecture protège de l'obsolescence : le détail change, la logique demeure.
- Le droit minier est un droit de carrefour : fiscalité, environnement, foncier et sociétés l'entourent en permanence.

Exercice

Classe chacune de ces questions fictives dans le bon bloc de l'architecture (domaine, titres, obligations, contrôle-différends) et dis quel texte voisin éventuel doit être lu en même temps : a) Une société veut céder son permis à une autre société. b) Un village demande qui a autorisé des travaux près de son point d'eau. c) Une société conteste une décision de retrait de son titre. d) L'administration vérifie si les travaux promis ont été réalisés.

✔ Corrigé

a) Bloc « titres » : la cession est un événement de la vie du titre, soumis aux conditions et à l'accord prévus par les textes ; texte voisin : le droit des sociétés (DRO-L3-01) pour la qualité des parties. b) Bloc « titres » pour l'existence et la portée de l'autorisation, lu avec le droit foncier (DRO-L3-13) pour l'occupation de la surface et le droit de l'environnement (DRO-L1-22) pour la protection du point d'eau. c) Bloc « contrôle et différends » : la contestation suit les voies prévues — recours administratifs puis juge ou arbitrage selon les cas ; la régularité de la procédure de retrait, notamment l'occasion donnée au titulaire de s'expliquer, est au cœur du litige. d) Bloc « obligations » lu avec le bloc « contrôle » : l'obligation de travaux appartient au premier, le pouvoir de vérification et ses suites au second. Dans les quatre cas, la réponse complète exige d'ouvrir les textes en vigueur : la grille situe la question, elle ne la tranche pas. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les titres miniers : permis de recherche et d'exploitation

On n'exploite pas le sous-sol sur une simple déclaration d'intention : il faut un titre minier, c'est-à-dire une autorisation administrative qui désigne son titulaire, les substances visées et le périmètre concerné, et qui ouvre des droits en échange d'obligations. Les titres se distinguent par leur fonction. Les titres de reconnaissance ou d'exploration permettent de repérer des indices sans travaux lourds. Le permis de recherche autorise les travaux méthodiques — sondages, analyses, essais — destinés à démontrer l'existence et la valeur d'un gisement. Le permis d'exploitation, enfin, autorise l'extraction et la commercialisation des substances, pour les projets dont la démonstration a abouti.

Cette gradation épouse la logique économique du secteur : la recherche est une activité de risque — la plupart des recherches ne débouchent sur aucune mine — tandis que l'exploitation suppose un gisement démontré, une étude de faisabilité et des engagements lourds, notamment environnementaux (leçon 6). Chaque titre s'obtient par une procédure dont les étapes relatives sont constantes dans les systèmes comparés : une demande qui identifie le demandeur, le périmètre et le programme de travaux envisagé ; une instruction par l'administration des mines, qui vérifie la recevabilité, la capacité technique et financière du demandeur et l'absence de chevauchement avec des droits existants ; puis une décision d'attribution ou de refus motivé.

Un titre vit : il peut être renouvelé lorsque les textes le prévoient et que le titulaire a rempli ses obligations, cédé à un repreneur agréé, ou retiré en cas de manquements graves, au terme d'une procédure qui donne au titulaire l'occasion de s'expliquer. Le cours n'affirme ni les superficies, ni les durées, ni les tarifs attachés à chaque titre : ces éléments, fixés par les textes en vigueur et leurs actes d'application, se vérifient auprès de l'administration des mines au moment du projet. Retenir la fonction de chaque titre et la logique de la procédure vaut mieux que mémoriser des chiffres périssables.

L'essentiel
Le titre minier est l'autorisation qui fait passer du principe (le sous-sol est à l'État) au droit d'agir : reconnaître, rechercher, puis exploiter. Chaque fonction a son titre, sa procédure — demande, instruction, décision — et sa vie propre : renouvellement, cession, retrait contradictoire. Superficies, durées et tarifs vivent dans les textes en vigueur.

Exemple — Le parcours des titres de la société fictive Sahel Exploration (étapes relatives)

```
DOSSIER FICTIF — SAHEL EXPLORATION, SOCIÉTÉ INVENTÉE (étapes relatives,
aucune durée, aucune superficie, aucun tarif : les textes en vigueur font foi)

ÉTAPE 1 — L'INDICE. Des travaux universitaires signalent des indices
intéressants près du village fictif du Gué. Sahel Exploration constitue
son dossier : identité de la société, programme de recherche envisagé,
justification de ses capacités techniques et financières.

ÉTAPE 2 — LA DEMANDE DE RECHERCHE. Dépôt auprès de l'administration des
mines du dossier de demande du permis de recherche sur le périmètre visé.

ÉTAPE 3 — L'INSTRUCTION. L'administration vérifie : recevabilité de la
demande, capacités du demandeur, absence de chevauchement avec un titre
existant, compatibilité avec les occupations de surface connues.

ÉTAPE 4 — LA DÉCISION. Attribution du permis de recherche : Sahel
Exploration peut mener ses sondages et analyses, sous obligations —
travaux réguliers, rapports, respect des surfaces et de l'environnement.

ÉTAPE 5 — LE RÉSULTAT. Les travaux démontrent un gisement exploitable :
la société prépare alors la demande du titre d'exploitation, avec
l'étude de faisabilité et l'étude d'impact (leçon 6) — autre instruction,
autre décision, autres obligations.

LEÇON DU DOSSIER — À aucun moment la société n'a « acheté le sous-sol » :
elle a reçu, par étapes, des droits d'agir limités et contrôlés.
```

À retenir

- Trois fonctions, trois titres : reconnaître, rechercher, exploiter — la gradation suit le risque et la démonstration.
- La procédure type est constante : demande documentée, instruction par l'administration des mines, décision motivée.

• Le titre se renouvelle, se cède avec accord, se retire après procédure contradictoire — il n'est jamais un droit acquis sans obligations.

Exercice

Trois opérateurs fictifs se présentent à l'administration des mines : le premier veut « vérifier rapidement si la rumeur d'indices près de Kandara est sérieuse, sans engager de gros travaux » ; la deuxième, une société, veut « forer et analyser pendant une campagne complète pour prouver un gisement » ; la troisième veut « extraire et vendre la production d'un gisement déjà démontré ». Pour chacun, indique la fonction du titre adapté et une obligation caractéristique qui l'accompagnera.

✔ Corrigé

Le premier relève de la reconnaissance/exploration : fonction de repérage léger ; obligation caractéristique — rester dans des travaux superficiels et déclarer ses observations, sans rien extraire à des fins commerciales. La deuxième relève du permis de recherche : fonction de démonstration méthodique ; obligation caractéristique — exécuter le programme de travaux annoncé, rendre compte des résultats à l'administration et respecter les surfaces traversées. La troisième relève du permis d'exploitation : fonction d'extraction et de commercialisation ; obligations caractéristiques — étude d'impact préalable, plan de réhabilitation, paiements fiscaux et parafiscaux du régime applicable (leçon 5) et obligations sociales et environnementales de la convention (leçons 4 et 6). Dans les trois cas, le choix du titre suit la fonction réellement exercée : exercer une fonction supérieure avec un titre inférieur constitue un manquement, quels que soient les textes de détail. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les conventions d'établissement et les obligations des sociétés minières

Entre le cadre général du code et le projet particulier d'une mine, il y a souvent une convention d'établissement : un accord entre l'État et la société qui va exploiter, qui organise le projet — son périmètre, ses phases, les engagements réciproques des parties. La convention ne remplace pas le code : elle s'y rattache, précise ce qui peut l'être pour ce projet, et engage les deux signataires. C'est elle, avec le titre d'exploitation, que le juriste lit en premier lorsqu'il conseille une partie à un projet minier réel.

La convention contient classiquement une clause discutée en doctrine : la clause de stabilisation, par laquelle l'État s'engage à maintenir, pour le projet, tout ou partie du régime — souvent fiscal et douanier — en vigueur à la signature. Deux lectures s'opposent dans la doctrine générale, et le cours les présente sans trancher. Pour les uns, la stabilisation est la condition de l'investissement : une mine engage des capitaux considérables sur une longue période, et nul n'investit sans visibilité sur les règles du jeu. Pour les autres, elle fige le pouvoir de l'État de faire évoluer sa loi au service de l'intérêt général, et peut créer une inégalité durable entre projets anciens et nouveaux. Les pratiques comparées connaissent des voies médianes — stabilisation

limitée dans son objet, clauses de renégociation en cas de bouleversement — que la rédaction des conventions s'efforce d'équilibrer.

En contrepartie de ses droits, la société minière assume des obligations que l'on classe en catégories. Obligations techniques : conduire les travaux selon les règles de l'art, transmettre données et rapports, respecter le programme annoncé. Obligations de sécurité et de santé : protéger travailleurs et riverains selon les règles applicables. Obligations sociales : concilier les occupations de surface, contribuer au développement local selon les mécanismes prévus (leçon 6), former et employer en privilégiant les compétences locales lorsque les textes ou la convention le prévoient. Obligations environnementales et fiscales, traitées aux leçons 5 et 6. La convention est ainsi un équilibre écrit : des droits stables pour l'investisseur, des contreparties vérifiables pour l'État et les populations.

L'essentiel
La convention d'établissement organise un projet entre l'État et l'exploitant, dans le cadre du code. Sa clause de stabilisation est débattue en doctrine : sécurité indispensable à l'investissement, ou frein au pouvoir d'évolution de l'État — les rédactions cherchent des équilibres. En face des droits : des obligations classées — techniques, de sécurité, sociales, environnementales, fiscales.

Exemple — Convention d'école de la mine fictive du Gué : clauses par catégories commentées

```
CONVENTION D'ÉCOLE — MINE FICTIVE DU GUÉ (clauses rédigées pour ce cours,
à titre de catégories commentées ; une vraie convention se lit dans son texte)

CATÉGORIE « OBJET ET TITRES » — La convention vise le périmètre du titre
d'exploitation de la société fictive et en rappelle le rattachement au
Code minier : la convention organise, elle ne déroge pas en silence.

CATÉGORIE « ENGAGEMENTS DE L'ÉTAT » — Instruction des demandes liées au
projet par les administrations compétentes, accès aux infrastructures
publiques dans les conditions de droit commun, et clause de stabilisation
discutée au cours : objet limité (régime fiscal et douanier du projet),
avec clause de rendez-vous en cas de bouleversement majeur de l'équilibre.

CATÉGORIE « ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ » — Programme de travaux et
calendrier de réalisation ; rapports périodiques à l'administration ;
plan de sécurité et de santé ; étude d'impact et plan de réhabilitation
(leçon 6) ; mécanisme de contribution au développement local (leçon 6) ;
formation et emploi local selon les engagements écrits.

CATÉGORIE « VIE DE LA CONVENTION » — Contrôle et sanctions graduées des
manquements ; règlement des différends en étapes — discussion amiable,
puis voie juridictionnelle ou arbitrale selon les stipulations (renvoi
DRO-L3-04) ; sort de la convention en fin d'exploitation.

LECTURE — Chaque catégorie répond à une question : qui promet quoi,
comment on le vérifie, ce qui se passe si la promesse n'est pas tenue.
```

À retenir

• La convention organise un projet dans le cadre du code ; elle ne le remplace pas.

• La stabilisation est une notion débattue : visibilité pour l'investisseur contre liberté d'évolution pour l'État — les rédactions négocient l'équilibre.

• Les obligations de la société se classent : techniques, sécurité-santé, sociales, environnementales, fiscales — toutes vérifiables.

Exercice

Voici une clause d'école rédigée pour ce cours : « L'État garantit à la société que le régime fiscal et douanier applicable au projet restera celui en vigueur à la date de signature, et que toute évolution défavorable donnera lieu à discussion entre les parties en vue de rétablir l'équilibre du projet. » Analyse-la en trois points : son objet, sa souplesse par rapport à une stabilisation absolue, et le reproche que la doctrine critique pourrait néanmoins lui adresser.

✔ Corrigé

Objet : la clause stabilise le seul régime fiscal et douanier du projet — elle ne prétend pas figer l'ensemble du droit applicable (environnement, travail, sécurité restent libres d'évoluer), ce qui la rattache aux stabilisations limitées dans leur objet. Souplesse : elle ne promet pas l'immobilité ; elle promet une discussion pour rétablir l'équilibre en cas d'évolution défavorable — c'est un mécanisme de renégociation, qui préserve formellement le pouvoir de l'État de légiférer tout en protégeant l'investisseur d'un bouleversement unilatéral de son économie. Critique doctrinale possible : même limitée et négociable, la clause fait peser un coût — en temps, en concessions réciproques — sur toute évolution fiscale générale, et peut créer une inégalité de traitement entre ce projet et des projets postérieurs soumis au nouveau régime ; la discussion promise n'a en outre de valeur que si les parties la conduisent de bonne foi et si ses résultats sont effectivement écrits. L'analyse d'une clause de stabilisation est donc toujours double : ce qu'elle fige, et ce qu'elle laisse vivant. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La fiscalité minière : aperçu

La fiscalité minière répond à une question simple : comment l'État, propriétaire du sous-sol, perçoit-il sa part de la richesse extraite ? Le cours la présente en aperçu mécanique — les familles de prélèvements et leur logique — sans affirmer aucun taux ni aucune assiette chiffrée comme règles : les paramètres vivent dans le Code minier, le code général des impôts (DRO-L3-07) et les conventions, dans leurs versions en vigueur. Comme en fiscalité générale, le juriste distingue d'abord les mécanismes, puis vérifie les chiffres à la source.

Première famille : les prélèvements spécifiques au secteur. On y trouve des redevances assises sur la production ou sur la valeur des substances extraites — la logique est celle d'un prix payé pour la substance elle-même, due parce qu'on extrait, indépendamment du bénéfice — et des droits et redevances liés aux titres, qui rémunèrent l'occupation du domaine et l'instruction des demandes. Deuxième famille : les impôts de droit commun qui s'appliquent aussi aux sociétés minières — imposition

des bénéfices, taxes sur les salaires ou la consommation selon les mécanismes généraux déjà étudiés. Troisième famille, en sens inverse : les régimes d'encouragement que les textes peuvent prévoir pour certaines phases — par exemple la recherche, activité de risque — sous forme d'allègements encadrés, toujours écrits, jamais présumés.

La conception d'un régime fiscal minier est un exercice d'équilibre que la doctrine discute des deux côtés. Un prélèvement trop faible en phase de prix élevés laisse échapper une richesse non renouvelable ; un prélèvement trop lourd ou imprévisible décourage la recherche, qui est le point de départ de toute mine future. S'y ajoute une question de mécanique : les redevances sur la production sont simples à contrôler mais indifférentes à la rentabilité, tandis que l'impôt sur le bénéfice épouse la rentabilité mais exige une administration capable de vérifier les coûts déclarés. Le rôle du juriste n'est pas de fixer l'équilibre — choix de politique publique — mais de le lire : identifier chaque prélèvement, son fait générateur, son assiette en principe, et le texte qui le paramètre.

L'essentiel
La fiscalité minière combine des prélèvements spécifiques — redevances sur l'extraction, droits liés aux titres — et les impôts de droit commun, avec d'éventuels allègements écrits pour les phases de risque. Le cours enseigne les mécanismes et le fait générateur de chaque famille ; les taux et assiettes se vérifient dans les textes en vigueur.

Exemple — Dossier fiscal fictif : les prélèvements d'école de la mine du Gué, bouclés

```
DOSSIER FICTIF D'EXERCICE — MINE DU GUÉ (tous les taux sont des taux
D'ÉCOLE inventés pour ce calcul ; ils ne décrivent aucun régime réel)

DONNÉES D'EXERCICE
Valeur de la production vendue (exercice) .... 2 400 000 000 F
Bénéfice imposable fictif (exercice) ........ 800 000 000 F

PRÉLÈVEMENTS D'ÉCOLE
1) Redevance d'école sur la production, taux d'exercice de 5 % :
2 400 000 000 × 5 % = 120 000 000 F
(due parce qu'on extrait, quel que soit le bénéfice)
2) Impôt d'école sur le bénéfice, taux d'exercice de 25 % :
800 000 000 × 25 % = 200 000 000 F
(dû seulement si un bénéfice est dégagé)
3) Droits fixes d'école liés au titre ...... 10 000 000 F

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCOLE
120 000 000 + 200 000 000 + 10 000 000 = 330 000 000 F
RESTE À LA SOCIÉTÉ (avant ses autres charges)
2 400 000 000 − 330 000 000 = 2 070 000 000 F

LECTURE — Si l'exercice avait été déficitaire, la ligne 2 tomberait à
zéro mais la ligne 1 subsisterait : c'est toute la différence de logique
entre une redevance sur l'extraction et un impôt sur le bénéfice.
```

À retenir

• Redevance sur l'extraction : due parce qu'on extrait ; impôt sur le bénéfice : dû parce qu'on gagne — deux logiques distinctes.

• La fiscalité minière = prélèvements spécifiques + droit commun + éventuels allègements écrits pour les phases de risque.

• Aucun taux ne s'affirme de mémoire : chaque paramètre se vérifie dans le code, la loi de finances ou la convention en vigueur.

Exercice

Une société fictive déclare, pour un exercice d'école : production vendue 500 000 000 F ; bénéfice nul (exercice déficitaire après coûts). Son conseil affirme : « Puisque nous ne dégageons aucun bénéfice, nous ne devons rien à l'État cette année. » Corrige son raisonnement en distinguant les familles de prélèvements, sans appliquer aucun taux.

✔ Corrigé

Le raisonnement confond les familles. Les prélèvements assis sur le bénéfice — l'impôt sur les bénéfices en tête — tombent effectivement à zéro lorsqu'aucun bénéfice imposable n'est dégagé : c'est leur logique. Mais les prélèvements assis sur l'extraction — redevances sur la production ou la valeur extraite — sont dus parce que des substances ont été extraites et vendues, indépendamment du résultat final : avec une production vendue de 500 000 000 F, leur fait générateur est réalisé. S'ajoutent, selon les textes applicables, les droits liés à la détention du titre, qui ne dépendent ni de la production ni du bénéfice. La phrase correcte serait donc : « Nous ne devons pas d'impôt sur le bénéfice cette année, mais les redevances d'extraction et les droits de titre restent à liquider selon les paramètres en vigueur. » Le contrôle d'une déclaration minière commence toujours par cette question : pour chaque ligne, quel est le fait générateur ? Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Mines, environnement et développement local : obligations et enjeux

Une mine transforme un territoire : elle occupe des terres, déplace parfois des usages, crée des emplois et des revenus, et laisse derrière elle des sites à remettre en état. Le droit organise cette transformation par des obligations qui commencent avant le premier coup de pioche. L'étude d'impact environnemental et social — déjà rencontrée en droit de l'environnement (DRO-L1-22) — y joue son rôle propre : décrire l'état initial du site, prévoir les effets du projet sur l'eau, l'air, les sols et les populations, et proposer les mesures pour éviter, réduire ou compenser ces effets. Le plan qui en résulte engage l'exploitant ; sa validation par l'administration compétente conditionne la suite du projet.

Pendant et après l'exploitation, les obligations se déploient en mécanismes : gestion des eaux et des résidus selon les règles applicables, suivi des engagements du plan, et surtout réhabilitation des sites — l'obligation de remettre en état, à la fermeture, les terrains affectés, souvent garantie par un provisionnement financier constitué pendant

l'exploitation, afin que le coût de la remise en état ne repose ni sur l'État ni sur les riverains si l'exploitant disparaît. À ces obligations environnementales s'ajoutent les mécanismes de développement local : fonds ou plans alimentés selon les textes et les conventions, destinés à financer des équipements et des services au bénéfice des populations du territoire concerné, avec des instances de suivi où ces populations sont représentées selon les dispositifs prévus.

La transparence est le troisième pilier. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives — l'ITIE, nommée ici en général — repose sur une idée simple : publier ce que les entreprises déclarent avoir payé et ce que l'État déclare avoir reçu, et rapprocher les deux déclarations devant un groupe où siègent l'administration, les entreprises et la société civile. Le cours ne tire de ce mécanisme aucune conclusion sur un pays ou une période : il en retient la logique — la publicité des paiements comme instrument de débat public éclairé. Les enjeux du chapitre sont réels et discutés : protéger sans paralyser, faire bénéficier les populations sans créer de dépendance à une ressource épuisable ; le droit y répond par des obligations écrites, des plans suivis et des chiffres publiés.

L'essentiel
Avant : étudier l'impact et faire valider un plan d'engagements. Pendant et après : gérer les effets, provisionner puis réaliser la réhabilitation du site. Autour : des mécanismes de développement local au bénéfice des populations, et la transparence des paiements par la publication croisée des déclarations — la logique de l'ITIE, nommée en général.

Exemple — Plan de réhabilitation fictif de la mine du Gué : budget d'exercice bouclé

```
DOSSIER FICTIF — PLAN DE RÉHABILITATION D'ÉCOLE, MINE INVENTÉE DU GUÉ
(tous les montants sont des données d'exercice ; le plan réel d'un projet
se lit dans son étude d'impact validée)

PROVISIONNEMENT D'EXERCICE
Provision annuelle constituée pendant l'exploitation : 150 000 000 F
Nombre d'annuités d'exercice retenu pour le calcul : 6
Fonds de réhabilitation constitué : 150 000 000 × 6 = 900 000 000 F

EMPLOIS DU FONDS (répartition d'école)
Terrassement et remodelage des terrains ....... 360 000 000 F (40 %)
Revégétalisation des surfaces remises en état . 180 000 000 F (20 %)
Traitement et suivi des eaux .................. 270 000 000 F (30 %)
Suivi après fermeture et contrôles ............ 90 000 000 F (10 %)
TOTAL ....................................... 900 000 000 F

LECTURE — Le fonds est bouclé : emplois = provision. Le mécanisme compte
plus que les chiffres : provisionner pendant que la mine produit, pour
que la fermeture ne devienne pas une charge abandonnée au territoire.
Le développement local est un mécanisme distinct : il finance, pendant
la vie de la mine, des équipements choisis avec les instances prévues —
il ne se confond ni avec la réhabilitation, ni avec les impôts.
```

À retenir

• L'étude d'impact précède l'exploitation : prévoir les effets, engager des mesures, faire valider le plan.

• La réhabilitation se provisionne pendant l'exploitation : fermer une mine fait partie du projet, pas de son oubli.

• Développement local et transparence des paiements complètent les obligations environnementales : bénéficier et publier.

Exercice

Le plan de fermeture fictif d'une carrière inventée prévoit le terrassement et la revégétalisation, mais ne contient ni mesure sur les eaux, ni provision financière, ni dispositif de suivi après la fermeture. Relève les trois faiblesses au regard des mécanismes de la leçon et explique, pour chacune, le risque qu'elle fait courir et à qui.

✔ Corrigé

Première faiblesse — l'absence de mesure sur les eaux : les effets d'une exploitation sur les eaux de surface et souterraines peuvent se manifester ou persister après l'arrêt des travaux ; sans traitement ni surveillance prévus, le risque de pollution diffuse pèse sur les riverains et sur l'administration, qui hérite d'un problème sans responsable organisé. Deuxième faiblesse — l'absence de provision : un plan sans financement constitué est une promesse conditionnée à la solvabilité future de l'exploitant ; si la société est dissoute à la fermeture, le coût de la remise en état retombe sur la collectivité, ce qui est exactement ce que le provisionnement pendant l'exploitation cherche à éviter. Troisième faiblesse — l'absence de suivi après fermeture : la revégétalisation et la stabilité des ouvrages ne se constatent pas le jour du départ ; sans contrôles dans la durée, les manquements restent invisibles jusqu'au dommage. Un plan complet couvre donc le contenu (toutes les composantes, eaux comprises), le financement (provision bouclée) et le temps (suivi postérieur). Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le secteur de l'énergie : cadre institutionnel (aperçu)

Le droit de l'énergie organise un service essentiel : produire du courant, le transporter, le distribuer jusqu'à l'usager. Le cours présente ce cadre en aperçu institutionnel, par fonctions, comme il a présenté les régulateurs des télécommunications ou de l'audiovisuel dans d'autres chapitres. Trois segments techniques structurent le secteur : la production, qui transforme une source — eau, combustible, soleil — en électricité ; le transport, qui achemine le courant à haute tension sur de longues distances ; la distribution, qui le livre aux usagers finals. À chaque segment correspondent des acteurs, des infrastructures et des questions juridiques propres : autoriser une centrale, garantir l'accès au réseau, protéger l'abonné.

Institutionnellement, le modèle classique — largement répandu et dont le Mali offre une illustration dans ses principes — combine plusieurs fonctions. L'État définit la

politique énergétique et concède ou autorise les activités. Un opérateur historique, issu du service public, assure l'essentiel de la production, du transport et de la distribution sur le réseau interconnecté. Des structures dédiées prennent en charge l'électrification rurale, là où l'extension du réseau n'est pas la seule réponse — le village éloigné peut relever de solutions propres, comme les mini-réseaux de la leçon 8. Enfin, une fonction de régulation veille aux tarifs, à la qualité du service et aux relations entre opérateurs et usagers, par analogie avec les régulateurs sectoriels déjà rencontrés dans ce programme.

Le secteur connaît des tensions que le juriste doit savoir lire sans les trancher : le tarif doit couvrir les coûts sans exclure les ménages modestes ; l'investissement dans de nouvelles capacités suppose des recettes prévisibles ; l'ouverture à des producteurs indépendants, qui vendent leur courant au réseau (leçon 8), diversifie l'offre mais doit s'articuler avec l'opérateur chargé du réseau. Le droit de l'énergie est ainsi, comme le droit minier, un droit d'équilibres écrits : concessions, licences, contrats d'achat et décisions de régulation en sont les instruments quotidiens.

L'essentiel
Le secteur électrique s'organise en trois segments — production, transport, distribution — et en fonctions : l'État oriente et autorise, un opérateur historique sert le réseau interconnecté, des structures dédiées portent l'électrification rurale, une régulation veille aux tarifs et à la qualité. Les producteurs indépendants et les mini-réseaux complètent ce paysage (leçon 8).

Exemple — Projet fictif de mini-réseau villageois : les fonctions avant les acteurs

```
DOSSIER FICTIF — MINI-RÉSEAU DU VILLAGE INVENTÉ DE KANDARA
(description par fonctions ; les habilitations réelles se vérifient
aux textes du secteur de l'énergie en vigueur)

LA QUESTION — Le village est éloigné du réseau interconnecté :
l'alimenter exige une solution locale organisée juridiquement.

LES FONCTIONS À POURVOIR
Produire : une petite centrale locale (solaire, éventuellement
hybride) fournit le courant du périmètre.
Distribuer : un réseau local achemine le courant jusqu'aux abonnés
du village ; compteurs et branchements sont organisés.
Exploiter : un opérateur — public, privé ou mixte selon le
dispositif retenu — assure le service au quotidien,
la maintenance et la facturation aux usagers.
Autoriser : l'activité est couverte par l'habilitation prévue par
les textes (concession, licence ou autorisation selon
les cas) : pas de service électrique durable sans titre.
Encadrer : tarifs et qualité du service sont encadrés selon les
mécanismes du secteur ; les usagers disposent de voies
de réclamation, comme tout abonné (renvoi DRO-L2-20).
Financer : l'investissement initial combine, selon les montages,
appuis publics, concours d'organismes de développement
et participation de l'opérateur (chiffres à la leçon 8).

LECTURE — Décrire les fonctions avant de nommer les acteurs : c'est la
méthode de tout le chapitre, du réseau national au village.
```

À retenir

- Production, transport, distribution : trois segments, trois familles de questions juridiques.
- Électrification rurale : là où le réseau interconnecté n'arrive pas, des solutions locales organisées — mini-réseaux — prennent le relais.
- Même au village, le service électrique suppose un titre, un encadrement tarifaire et des droits pour l'usager.

Exercice

Un opérateur fictif installe des panneaux et un petit réseau dans un village inventé, facture les habitants « au prix qu'il décide chaque mois » et répond aux réclamations : « Ici, c'est moi le réseau, il n'y a pas de règle. » Identifie les trois fonctions du cadre institutionnel que sa réponse méconnaît et explique pourquoi chacune protège à la fois les usagers et l'opérateur lui-même.

✔ Corrigé
Première fonction méconnue — l'habilitation : exercer une activité de production et de distribution d'électricité suppose le titre prévu par les textes du secteur ; sans lui, l'opérateur agit sans droit et expose son installation à être remise en cause, ce qui fragilise aussi ses propres investissements. Deuxième fonction — l'encadrement tarifaire : les prix d'un service essentiel en situation de monopole local ne se fixent pas librement chaque mois ; ils relèvent de mécanismes d'encadrement qui protègent l'usager contre l'arbitraire et, symétriquement, donnent à l'opérateur un tarif reconnu donc défendable. Troisième fonction — les droits des usagers et le règlement des différends : l'abonné d'un mini-réseau reste un consommateur de service, avec des voies de réclamation et, en cas de litige, des recours ; les reconnaître évite que chaque différend devienne un conflit ouvert avec la communauté qui accueille le projet. Le cadre institutionnel n'est donc pas une paperasse extérieure au projet : il est ce qui le rend durable. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Les énergies renouvelables : cadre et opportunités

On appelle énergies renouvelables celles qui se régénèrent à l'échelle humaine : le soleil, l'eau des fleuves, le vent, la chaleur de la terre, la biomasse. Leur droit n'est pas un droit séparé : c'est le droit de l'énergie — titres, réseau, régulation — appliqué à des sources qui ont leurs traits propres. La production y est souvent variable — le soleil ne brille pas la nuit —, les installations sont de tailles très diverses — du kit domestique à la centrale au sol —, et les acteurs se multiplient : ménages autoproducteurs, coopératives, producteurs indépendants, opérateurs de mini-réseaux. Le cadre juridique doit donc savoir être à la fois simple pour les petits projets et rigoureux pour les grands.

Les mécanismes d'appui que les États mettent en place, décrits ici en idées, se rangent en familles. L'organisation de la demande publique : des appels d'offres ou des procédures de sélection de producteurs, dans l'esprit des mécanismes de commande publique déjà étudiés (DRO-L3-15), où l'acheteur public s'engage par un contrat d'achat d'électricité de long terme — c'est la vente de ce courant, à un prix déterminé à l'avance selon le contrat, qui rend le projet finançable. La facilitation : guichets et procédures simplifiées pour les petites installations, règles de raccordement au réseau connues à l'avance. L'appui financier : concours publics ou d'organismes de développement qui complètent les fonds propres et les prêts des porteurs de projets. Aucun de ces mécanismes ne se présume : ils existent là où un texte ou un programme les a créés, et le juriste les vérifie comme le reste.

Pour le Mali, les opportunités sont présentées ici qualitativement, sans aucune statistique de gisement ni de production : un ensoleillement régulier, des cours d'eau déjà au cœur de la production électrique historique, des villages éloignés du réseau où le solaire et les mini-réseaux offrent une réponse que l'extension du réseau seul ne peut pas toujours donner, et une demande d'électricité croissante des ménages et des activités productives. Les métiers du droit suivent : monter le dossier d'autorisation,

lire un contrat d'achat, organiser l'occupation foncière des sites (DRO-L3-13), sécuriser le financement, prévoir la fin de vie des équipements. Le chapitre se ferme ainsi sur le point de départ du cours : des ressources, un cadre, des titres et des équilibres à écrire.

L'essentiel
Les renouvelables vivent dans le droit commun de l'énergie, avec leurs traits : production variable, tailles diverses, acteurs multiples. Les appuis se classent : sélection de producteurs avec contrat d'achat de long terme, facilitation des petites installations, concours financiers. Pour le Mali, des opportunités qualitatives — soleil, eau, villages hors réseau, demande croissante — sans aucune statistique affirmée.

Exemple — Projet solaire fictif « Zambougou Solaire » : chaîne institutionnelle et chiffres d'exercice bouclés

```
DOSSIER FICTIF D'EXERCICE — CENTRALE SOLAIRE INVENTÉE « ZAMBOUGOU
SOLAIRE » (tous les chiffres sont des données d'école inventées)

LA CHAÎNE INSTITUTIONNELLE
1. Le site : occupation foncière organisée selon DRO-L3-13.
2. Le titre : habilitation de production selon les textes du secteur.
3. La sélection : producteur retenu à l'issue de la procédure prévue.
4. Le contrat d'achat : l'acheteur public s'engage à acheter le
courant produit, à un prix d'école fixé par le contrat.
5. Le raccordement : injection dans le réseau selon les règles
techniques communiquées à l'avance.
6. L'exploitation : production, maintenance, reporting au régulateur.

LE FINANCEMENT D'ÉCOLE (bouclé)
Coût du projet d'exercice ..................... 1 200 000 000 F
dont subvention d'exercice (25 %) ........... 300 000 000 F
dont prêt d'exercice (50 %) ................. 600 000 000 F
dont fonds propres du porteur (25 %) ........ 300 000 000 F
Vérification : 300 000 000 + 600 000 000 + 300 000 000
= 1 200 000 000 F ✓

L'EXPLOITATION D'ÉCOLE (une année)
Production vendue : 900 000 kWh au prix d'achat d'école de 100 F/kWh
Recette : 900 000 × 100 = 90 000 000 F
Charges d'exercice : 54 000 000 F → marge brute : 36 000 000 F

LECTURE — Le contrat d'achat est la pièce maîtresse : c'est la recette
prévisible qu'il organise qui rend le prêt possible.
```

À retenir

- Pas de droit séparé des renouvelables : le droit de l'énergie s'y applique, adapté à la variabilité et à la diversité des acteurs.
- Le contrat d'achat d'électricité de long terme est le mécanisme central de financement des centrales indépendantes.
- Les opportunités maliennes se décrivent qualitativement : soleil, eau, hors-réseau, demande — sans statistique inventée.

Exercice

Une banque fictive refuse de prêter au porteur d'un projet éolien inventé au motif suivant : « Votre centrale produira un courant que personne ne s'est engagé à acheter, à un prix que personne ne connaît. » Explique pourquoi ce refus est rationnel au regard des mécanismes de la leçon, et quelle pièce juridique transformerait le dossier.

✔ Corrigé

Le refus est rationnel parce que le remboursement d'un prêt de centrale suppose une recette prévisible : or la production d'électricité ne se stocke pas à grande échelle et ne se vend pas sur un marché ouvert au comptant dans ce cadre ; sans acheteur engagé, le porteur ne peut démontrer ni le volume vendu ni le prix obtenu, donc ni sa capacité de remboursement. La pièce qui transforme le dossier est le contrat d'achat d'électricité conclu avec l'acheteur désigné par les textes ou la procédure de sélection : il engage l'acheteur à prendre la production — ou à en payer la valeur selon les stipulations — à un prix déterminé ou déterminable à l'avance, pour la durée convenue. La recette devient alors chiffrable, le banquier peut construire son plan de remboursement, et le prêt finance une installation dont le raccordement et l'exploitation sont eux-mêmes couverts par les titres du secteur. C'est pourquoi, dans les projets renouvelables comme dans les mines, le juriste lit les contrats avant les chiffres. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — De l'indice au titre : chronologie raisonnée et premier calcul d'école

La société fictive Sahel Exploration suit le parcours de la leçon 3 près du village fictif du Gué. Première partie — Remets dans l'ordre et justifie chaque étape : (a) sondages méthodiques sous permis ; (b) dépôt de la demande de titre d'exploitation ; (c) étude d'impact du projet d'exploitation ; (d) instruction de la demande de permis de recherche ; (e) découverte d'indices signalée à l'administration ; (f) décision d'attribution du permis de recherche. Deuxième partie — Pour sa première campagne vendue, la société déclare une production d'exercice de 600 000 000 F. Calcule la redevance d'école au taux d'exercice de 4 %, étiqueté comme tel, et dis ce que ce calcul ne démontre pas.

✔ Corrigé du TD 1
Première partie — ordre raisonné : (e) l'indice est signalé : il ne confère aucun droit ; la demande de permis de recherche est préparée puis (d) instruite — recevabilité, capacités, chevauchements ; (f) la décision d'attribution ouvre le droit de rechercher ; (a) les sondages méthodiques s'exécutent sous ce titre ; s'ils démontrent un gisement, (c) l'étude d'impact du projet d'exploitation est réalisée — elle précède l'exploitation — et (b) la demande de titre d'exploitation est déposée et instruite à son tour. Chaque étape est un filtre : on ne passe à la suivante qu'avec le titre ou la validation qu'elle exige. Deuxième partie — redevance d'école : 600 000 000 × 4 % = 24 000 000 F. Ce calcul ne démontre ni le taux réel applicable — le taux d'exercice est inventé pour le calcul — ni la dette fiscale complète de la société : il illustre uniquement la mécanique d'une redevance assise sur la production, due parce qu'on extrait. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — TD 2 — Lire un budget de développement local fictif et ses instances

Un mécanisme fictif de développement local, alimenté selon les stipulations d'une convention d'école, dispose pour une année d'un fonds d'exercice de 200 000 000 F. La répartition d'école proposée est la suivante : adduction d'eau potable 80 000 000 F ; construction de salles de classe 60 000 000 F ; poste de santé 40 000 000 F ; réhabilitation de pistes 20 000 000 F. Travail : 1) Vérifie la cohérence du budget et exprime chaque part en pourcentage du fonds. 2) Explique pourquoi ce fonds ne se confond ni avec les impôts, ni avec la réhabilitation du site. 3) Dis quelles questions un juriste pose sur les instances de suivi avant de valider le dispositif.

✔ Corrigé du TD 2
1) Cohérence : 80 000 000 + 60 000 000 + 40 000 000 + 20 000 000 = 200 000 000 F — le budget est bouclé. Parts d'école : eau 40 %, salles de classe 30 %, santé 20 %, pistes 10 %, total 100 %. 2) Distinctions : les impôts alimentent le budget général de l'État, sans affectation à un territoire déterminé ; le fonds de développement local est au contraire affecté, par les textes ou la convention, au bénéfice des populations du territoire concerné. La réhabilitation, elle, répare les atteintes du site lui-même : c'est une obligation de remise en état, provisionnée séparément (leçon 6) ; financer une école ne dispense jamais de remettre le terrain en état. 3) Questions sur les instances de suivi : qui y siège — administration, société, représentants des populations — et comment ces représentants sont désignés ; qui propose et qui approuve les projets financés ; comment les comptes du fonds sont publiés et contrôlés ; quelles voies de réclamation existent en cas de désaccord. Un fonds sans instances lisibles est une promesse ; un fonds avec instances, comptes publiés et contrôle devient un mécanisme. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Le dossier complet d'un projet, de la demande à la fermeture (cas fictif intégral)

Tu es juriste conseil auprès de la société fictive Sahel Exploration pour le gisement inventé du Gué. Construis la check-list juridique complète du projet, en sept jalons : 1) avant toute demande : les vérifications de principe ; 2) le titre de recherche : contenu du dossier et points d'instruction ; 3) la démonstration du gisement : documents à produire ; 4) la convention d'établissement : les catégories de clauses à négocier et le point de doctrine à trancher avec la direction ; 5) l'autorisation d'exploiter : étude d'impact, plan de réhabilitation et son provisionnement — le coût total de réhabilitation d'exercice est de 450 000 000 F, provisionné en 5 annuités égales : calcule l'annuité ; 6) la vie du projet : obligations récurrentes, fiscalité par familles, développement local, transparence ; 7) la fermeture : séquence et traces à conserver. Pour chaque jalon, indique le risque juridique principal si l'étape est bâclée.

✔ Attendus du TP 1

Jalon 1 — Vérifications de principe : le sous-sol relève du domaine de l'État (leçon 1) ; cartographier les occupations de surface et les titres existants ; risque : engager des frais sur un périmètre indisponible ou déjà titré. Jalon 2 — Titre de recherche : dossier identifiant la société, le périmètre et le programme de travaux ; capacités techniques et financières justifiées ; l'instruction vérifiera recevabilité et chevauchements ; risque : des travaux commencés avant la décision vaudraient exploitation sans titre. Jalon 3 — Démonstration : rapports de travaux et résultats transmis à l'administration ; étude de faisabilité du projet envisagé ; risque : une démonstration insuffisante fragilise toute la demande d'exploitation. Jalon 4 — Convention : négocier les catégories de la leçon 4 — objet et rattachement au code, engagements de l'État, engagements de la société, vie et différends ; point de doctrine à trancher : le périmètre et la souplesse de la stabilisation demandée — stabilisation absolue, limitée ou mécanisme de renégociation — en connaissance des deux lectures doctrinales. Jalon 5 — Autorisation d'exploiter : étude d'impact validée, plan de réhabilitation chiffré et provisionné : annuité d'exercice = 450 000 000 ÷ 5 = 90 000 000 F ; risque : une réhabilitation sous-provisionnée reporte le coût sur la collectivité. Jalon 6 — Vie du projet : rapports techniques, obligations de sécurité et sociales, liquidation des prélèvements par familles en distinguant leurs faits générateurs (leçon 5), alimentation du mécanisme de développement local et publication des paiements dans la logique de transparence de la leçon 6 ; risque : confondre les familles — par exemple croire qu'un déficit éteint les redevances. Jalon 7 — Fermeture : exécution du plan de réhabilitation, suivi postérieur, conservation des archives du projet — titres, conventions, plans, rapports — qui fondent toute contestation ultérieure ; risque : dissoudre la structure avant l'achèvement des obligations de fermeture. La check-list entière tient en une phrase : à chaque jalon, un titre, un document, un contrôle. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classement de clauses. Voici trois stipulations d'école rédigées pour ce cours : (i) « La société constitue chaque année une provision affectée à la remise en état du site » ; (ii) « Les parties se rencontreront pour discuter de l'équilibre du projet si le régime fiscal général évolue sensiblement » ; (iii) « La société privilégie, à compétences égales, le recrutement parmi les habitants du territoire concerné ». Pour chacune : la catégorie d'obligation ou de mécanisme, la leçon du cours correspondante, et le mode de contrôle de son respect.

✔ Corrigé
Stipulation (i) — obligation environnementale de réhabilitation et son financement par provisionnement (leçon 6) ; contrôle : vérification de la constitution effective des provisions et, à la fermeture, de l'exécution du plan de remise en état par l'administration compétente. Stipulation (ii) — mécanisme de rendez-vous rattaché au débat sur la stabilisation (leçon 4) : ce n'est pas une stabilisation figeante mais une promesse de discussion ; contrôle : la tenue effective des rencontres et la trace écrite de leurs résultats — son efficacité tient à la bonne foi des parties et à la formalisation des accords atteints. Stipulation (iii) — obligation sociale d'emploi local (leçons 4 et 6) ; contrôle : les rapports sociaux de la société et les instances de suivi du développement local, qui peuvent comparer les engagements écrits et les recrutements réalisés. L'exercice enseigne un réflexe : devant toute clause, demander « de quelle catégorie relève-t-elle, et par quoi son respect se prouve-t-il ? ». Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Calcul d'école électrique. Un mini-réseau fictif vend, sur une année d'exercice, 250 000 kWh au tarif d'école de 120 F le kWh, et ses charges d'exploitation d'exercice s'élèvent à 21 000 000 F. Calcule la recette, puis la marge brute d'exercice. Dis ensuite pourquoi la marge brute ne suffit pas à juger la viabilité du service, en nommant deux éléments qu'elle ignore.

✔ Corrigé
Recette d'exercice : 250 000 × 120 = 30 000 000 F. Marge brute d'exercice : 30 000 000 − 21 000 000 = 9 000 000 F. La marge brute ne suffit pas à juger la viabilité pour au moins deux raisons. D'abord, elle ignore le service de l'investissement initial : l'installation — centrale, réseau, compteurs — a été financée, souvent par emprunt, et son remboursement ou sa rémunération n'apparaît pas dans les charges d'exploitation courantes. Ensuite, elle ignore le renouvellement des équipements : batteries, onduleurs et parties du réseau ont une durée de vie propre, et un service durable provisionne leur remplacement au lieu de le découvrir en panne. S'ajoutent, selon les dispositifs, les redevances ou taxes du secteur et le coût des impayés. Un tarif d'école ne se juge donc jamais sur la seule marge brute : il se juge sur le cycle complet — investir, exploiter, renouveler. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Débat cadré en deux colonnes. Question : « Faut-il garantir aux investisseurs miniers la stabilité du régime fiscal de leur projet ? » Construis la colonne des arguments favorables et la colonne des arguments critiques — trois arguments par colonne, formulés en doctrine générale, sans référence à aucune situation nationale particulière — puis conclus par ce qu'un rédacteur de convention prudent peut faire de ce débat.

✔ Corrigé
Colonne favorable : premier argument — la mine engage des capitaux considérables avant tout revenu, et un investissement irréversible exige une visibilité sur les règles qui gouverneront son économie ; deuxième argument — la stabilité attire la recherche, phase risquée dont dépend l'existence même des mines futures ; troisième argument — elle protège contre les changements décidés sous la pression du moment, au détriment de la prévisibilité qui fait la qualité d'un cadre juridique. Colonne critique : premier argument — la stabilité fige le pouvoir de l'État de faire évoluer sa loi fiscale au service de l'intérêt général et des générations futures ; deuxième argument — elle crée une inégalité durable entre projets anciens protégés et projets nouveaux soumis au droit commun évolué ; troisième argument — elle peut priver l'État d'une part de la rente lorsque les prix des substances s'envolent, alors que la ressource, elle, est épuisable. Conclusion du rédacteur prudent : le débat ne se supprime pas, il s'écrit — objet de stabilisation limité, clause de rendez-vous en cas de bouleversement, mécanismes de partage qui suivent les prix : autant de techniques qui transforment une opposition de principes en équilibre contractuel révisable. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un projet réel, consulter le Code minier et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Sur quoi repose le pouvoir de l'État d'organiser l'exploitation du sous-sol ?

A) La propriété privée du sous-sol par les communes

B) La souveraineté permanente de l'État sur les ressources naturelles

C) La coutume des exploitants installés

2. Le propriétaire d'un champ découvre un indice minéral sur sa parcelle. Que peut-on lui répondre ?

A) Il est propriétaire des substances du sous-sol comme de la surface

B) Il peut commencer à extraire après une simple déclaration

C) La propriété de la surface ne lui donne pas celle des substances du sous-sol, qui relèvent du domaine de l'État

3. Comment ce cours présente-t-il le Code minier malien ?

A) En détaillant ses dispositions une à une

B) Par son architecture — domaine, titres, obligations, contrôle — le détail étant renvoyé au texte en vigueur

C) En le comparant ligne à ligne aux codes voisins

4. Quelle est la fonction propre du permis de recherche ?

A) Extraire et vendre les substances

B) Mener les travaux méthodiques qui démontrent l'existence et la valeur d'un gisement

C) Occuper définitivement les terrains du projet

5. Quelle est la séquence type d'attribution d'un titre minier ?

A) Décision, puis demande, puis instruction

B) Demande documentée, instruction par l'administration des mines, décision motivée

C) Attribution automatique contre paiement

6. La clause de stabilisation d'une convention d'établissement est décrite dans le cours comme :

A) Une clause illégale dans tous les systèmes

B) Une clause imposée par les bailleurs de fonds

C) Une notion débattue en doctrine : visibilité pour l'investisseur, frein possible à l'évolution du droit pour l'État

7. Quelle différence de logique sépare une redevance sur l'extraction d'un impôt sur le bénéfice ?

A) La redevance est due parce qu'on extrait, même sans bénéfice ; l'impôt sur le bénéfice suppose un bénéfice imposable

B) La redevance ne concerne que les petites mines

C) L'impôt sur le bénéfice est toujours supérieur à la redevance

8. Pourquoi le provisionnement de la réhabilitation est-il constitué pendant l'exploitation ?

A) Pour réduire le bénéfice imposable

B) Pour que le coût de la remise en état ne retombe ni sur l'État ni sur les riverains si l'exploitant disparaît

C) Pour financer les salaires de la fermeture

9. Quelle est la logique de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), nommée en général dans le cours ?

A) Fixer les prix des substances minérales

B) Attribuer les titres miniers à la place des États

C) Publier et rapprocher ce que les entreprises déclarent avoir payé et ce que l'État déclare avoir reçu

10. Dans un projet de centrale renouvelable indépendante, quelle pièce rend le financement bancaire possible ?

A) Le contrat d'achat d'électricité, qui engage un acheteur à prendre la production à un prix déterminé à l'avance

B) La seule étude d'ensoleillement

C) Une promesse de subvention non écrite

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Principe international classique reformulé à la leçon 1 : l'État exerce une souveraineté permanente sur les ressources naturelles et organise leur exploitation par la loi.

2. Réponse C — Distinction fondatrice : sol et sous-sol sont deux propriétés distinctes ; exploiter exige un titre délivré par l'État.

3. Réponse B — Le code est nommé comme la référence à consulter dans sa version en vigueur ; le cours enseigne sa logique, jamais son détail périssable.

4. Réponse B — La recherche démontre ; c'est le titre d'exploitation, obtenu ensuite, qui autorise l'extraction et la commercialisation.

5. Réponse B — La procédure suit une logique constante : le demandeur documente, l'administration instruit — recevabilité, capacités, chevauchements —, puis décide.

6. Réponse C — Le cours présente les deux lectures sans trancher, et les voies médianes : stabilisation limitée dans son objet, clauses de renégociation.

7. Réponse A — Faits générateurs distincts : avec un exercice déficitaire, l'impôt sur le bénéfice tombe à zéro, la redevance d'extraction subsiste.

8. Réponse B — Provisionner pendant que la mine produit garantit le financement de la remise en état du site, obligation de l'exploitant.

9. Réponse C — La transparence par la publication croisée des déclarations, devant un groupe réunissant administration, entreprises et société civile.

10. Réponse A — Le contrat d'achat organise une recette prévisible : c'est elle que le prêteur peut intégrer à son plan de remboursement.

Résumé — les notions importantes

• Souveraineté permanente de l'État sur les ressources ; sol et sous-sol distincts : les substances relèvent du domaine de l'État.

• Le Code minier se présente par son architecture — domaine, titres, obligations, contrôle — et se consulte dans sa version en vigueur.

• Les titres suivent les fonctions : reconnaître, rechercher, exploiter ; procédure constante — demande, instruction, décision.

• La convention d'établissement organise le projet ; sa clause de stabilisation est débattue des deux côtés ; les obligations des sociétés se classent en catégories vérifiables.

• La fiscalité minière combine prélèvements spécifiques — redevances d'extraction, droits de titres — et droit commun, sans qu'aucun taux soit affirmé hors des textes.

• Environnement et développement local : étude d'impact préalable, réhabilitation provisionnée, fonds locaux encadrés et transparence des paiements dans la logique de l'ITIE.

• L'électricité s'organise en production, transport et distribution, entre opérateur historique, électrification rurale et fonction de régulation.

• Les renouvelables vivent dans le droit de l'énergie : sélection de producteurs, contrat d'achat de long terme et mini-réseaux pour les territoires hors réseau.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 3 — Tout ce que vous devez savoir sur les permis miniers

Chaîne : MineGeo224 · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une présentation pédagogique des permis miniers : ce qu'ils autorisent, pourquoi ils sont nécessaires et les grandes lignes de leur obtention. Elle prolonge la leçon 3 sur la distinction des titres par leurs fonctions.

https://www.youtube.com/watch?v=x2zcBQSRI5Q

Leçon 6 — Les grandes phases de l'exploitation minière

Chaîne : L'alchimiste des sols 412 · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Le cycle complet d'une mine, de la prospection à la fermeture et à la récupération du site. Elle illustre pourquoi la réhabilitation (leçon 6) fait partie du projet dès son origine.

https://www.youtube.com/watch?v=_RAU3_Ki_sk

Leçon 6 — L’adhésion aux principes de transparence et de bonne gouvernance dans le secteur minier à Madagascar

Chaîne : EITI Madagascar · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une vidéo institutionnelle de l'ITIE sur l'adhésion aux principes de transparence et de bonne gouvernance dans le secteur minier d'un pays de mise en œuvre. Elle illustre la logique de publication des paiements décrite à la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=GZZ9she_08k

Leçon 7 — Africa GreenTec - L’électricité pour les villages reculés du Mali

Chaîne : Africa GreenTec · Langue : Français · Niveau : Licence 3

La présentation, par un opérateur, de mini-centrales solaires alimentant des villages reculés du Mali hors réseau. Elle illustre concrètement les fonctions de production et de distribution locales décrites à la leçon 7.

https://www.youtube.com/watch?v=LFhavhAvcOw

Leçon 8 — DIALOGUE NATIONAL SUR LES MINI-RÉSEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : LE BÉNIN ACCÉLÈRE L'ÉLECTRIFICATION RURALE

Chaîne : Société Béninoise de Production Electrique · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une vidéo institutionnelle sur un dialogue national consacré aux mini-réseaux photovoltaïques et aux modèles de leur viabilité, avec les institutions du secteur. Elle illustre le cadre d'appui et la concertation institutionnelle décrits à la leçon 8.

https://www.youtube.com/watch?v=j3f1KOyU5hI

Sources et références

• Code minier du Mali : texte de référence du secteur, à consulter dans sa version en vigueur auprès des sources officielles (administration des mines, recueils officiels des textes).

• Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) : documentation générale sur la transparence des paiements du secteur extractif — eiti.org / itie.org.

• Manuels et traités généraux de droit minier et de droit de l'énergie (bibliothèque universitaire) : souveraineté sur les ressources, régimes de titres et conventions minières comparés.

• DRO-L3-13 « Droit foncier et domanial approfondi » (Bibliothèque Universitaire IAM) : le fondement domanial du sous-sol et l'occupation des surfaces.

• DRO-L3-07 « Droit fiscal » et DRO-L1-22 « Droit de l'environnement » (Bibliothèque Universitaire IAM) : la fiscalité de droit commun et l'étude d'impact, cadres voisins du droit minier.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !